



UNIVERSIDAD
ATLÁNTIDA

30 AÑOS



CAM

Confederación
Argentina de Mutualidades

Diplomatura en Administración Financiera de Mutuales

RIESGOS LEGALES
EN CREDITO



EDUARDO BARREIRA DELFINO
Año 2025

Entidad Mutual

Para el Derecho: persona jurídica privada que tiene objeto solidario y sin fines de lucro (sujeto de derecho).

Para la Economía: empresa que realiza actividades de manera profesional y organizada (objeto de derecho).

Atributo de la personalidad

PATRIMONIO

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{P. NETO}$$

DINAMICA PATRIMONIAL

Ingresos	=	}	- 1	→	Bancarrota
Egresos			+ 1	→	Consolidación

Servicio de Ayuda Económica

Se trata de un servicio relevante que organiza y brinda una mutual para sus asociados, mediante el otorgamiento de préstamos y asistencias financieras que se nutren de la contribución o ahorro de los mismos o de cualquier otro recurso lícito obtenido por la entidad.

Objetivo: satisfacer las necesidades de dinero de los asociados, en sus proyectos de vida personal, laboral o comercial.

Base de sustentación: mediante captación de ahorros de los asociados, sustentados en incentivos (intereses), con el propósito de estimular la vocación ahorrista, con el fin de fortalecer la capacidad prestable de la mutual.

Marco Legal

Regulación por la ley 20.321

Autoridad de aplicación: INAES

Reglamento de Ayuda Económica

Los servicios financieros comprenden:

- ✓ Ahorro a la vista, a plazo y caja de ahorro
- ✓ Préstamos y mutuos de dinero.
- ✓ Tarjetas de crédito.

No puede comprometerse el patrimonio de la mutual, para beneficio de terceros ajenos a la entidad.

Actos que contradigan el estatuto social, resultan inoponibles a la Mutual (144 CCCN).



Res. INAES
1418/2003
(to)

Destino de los Préstamos

- a) Solventar gastos ocasionados por enfermedades, cirugías, adquirir elementos de estudio, pagar derechos, aranceles, etc.
- b) Pagar viajes de turismo, de estudio y prácticas deportivas.
- c) Adquirir la vivienda propia, efectuar ampliaciones o mejoras.
- d) Adquirir bienes muebles, automotores y otros rodados para uso del asociado y núcleo familiar o la formación de un capital de trabajo.
- e) Efectuar pagos en concepto de pavimento, servicios, etc.
- f) Solventar gastos de sepelio, adquirir nichos o sepulturas.
- g) Mantener o formar un capital de trabajo, que permita el desarrollo personal del asociado y su familia.
- h) Fomentar y financiar el capital de trabajo e inversiones en bienes capital de las micro, pequeñas y medianas empresas.
- i) Solventar otras necesidades que a juicio de las autoridades de la mutual sean producto del infortunio o sirvan para la elevación del nivel social o cultural del asociado o su núcleo familiar

Requerimientos

- ✓ Beneficiarios de las asistencias pueden ser personas humanas como personas jurídicas.
- ✓ Constitución de garantías para el reintegro de los préstamos que se otorguen.
- ✓ Formación de un Legajo por asociado, con todos los datos referidos a su solvencia patrimonial como a su situación financiera.
- ✓ Recopilación de antecedentes para determinar el perfil del asociado beneficiario del crédito, de acuerdo al riesgo crediticio de la mutual y políticas de prevención de lavado de dinero.
- ✓ Mecanismos de retiro de los ahorros mutuales, para no afectar la capacidad prestable.

Prohibiciones

La Mutual *no podrá:*

- ✓ Avalar, dar fianzas o garantías de cualquier naturaleza a sus asociados con respecto a terceros
- ✓ Intervenir en operaciones bursátiles que no se originen en inversiones de capital propio.
- ✓ Conceder préstamos para comprar o vender oro o divisas, o bien, realizar operaciones con fines especulativos.
- ✓ Realizar como actividad principal o accesoria, la gestión de cobranza de cheques que no responda a las operaciones de ahorro como de préstamo contempladas en la resolución aplicable.

Circuito

 **Grupo
Mutual**
Ahorro • Crédito • Inversión

Dinerario

Captación
de
Ahorros



Colocación
de
Préstamos

Dinero que entra – Dinero que sale

Ley Económica Obligatoria

Si el dinero captado no se lo hace producir,
la mutual deriva necesariamente en su quiebra.

Reglas de BAGEHOT

WALTER BAGEHOT (1826-1877)

Periodista y economista inglés.

Fue uno de los primeros economistas en tratar el concepto del ciclo de los negocios y en la teoría de los bancos centrales.

1. Si los bancos (**mutuales**) son malos, seguro que seguirán siendo malos y muy probablemente empeorarán si el gobierno los alienta.
2. Cualquier ayuda a un banco (**mutual**) malo es la forma más segura de evitar que en el futuro se establezca un banco (**mutual**) bueno.
3. La aventura es la vida del comercio, pero la cautela es la vida de los bancos (**mutuales**).

Talón de Aquiles de una Mutua



Calidad de la Cartera de Créditos

Control y Gestión de Riesgos es
el núcleo básico de una mutua
(Gobernanza)

Toxicidad

=

Crisis

Prevención en vez de Solución

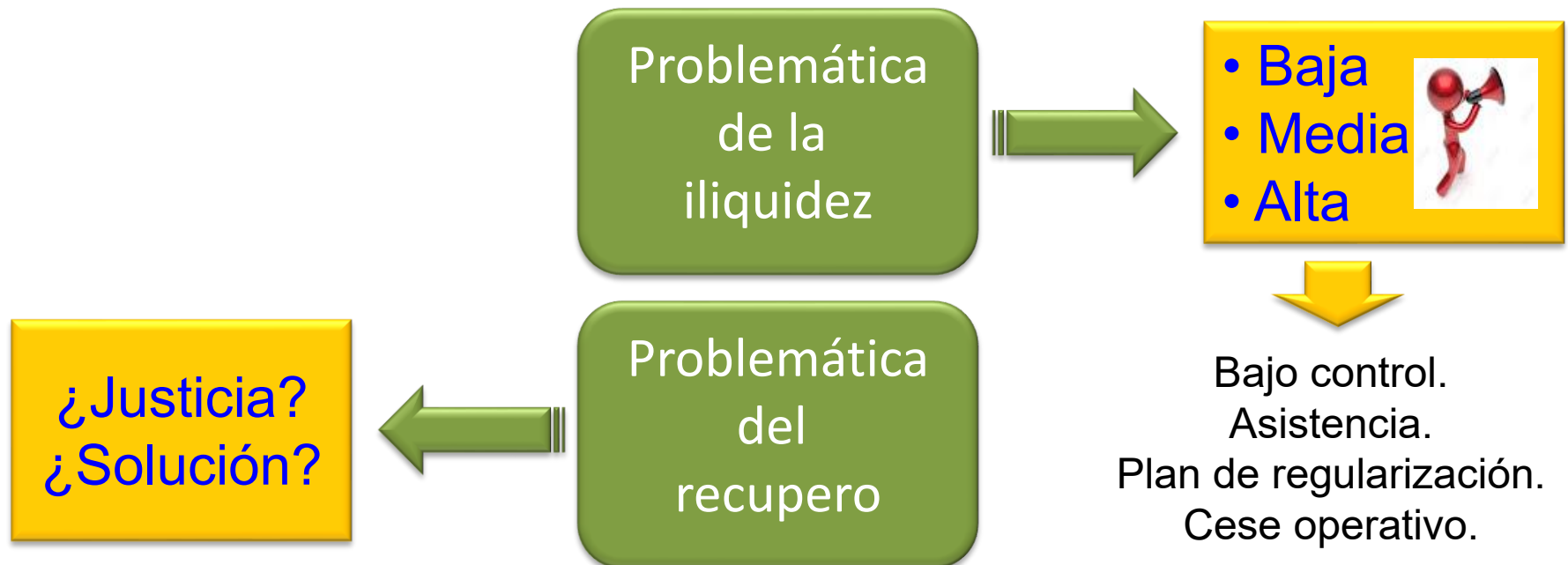
Imprescindible conocer el funcionamiento de los
mercados financieros y su multiplicidad de riesgos.

Ciclo de la Ayuda Económica Mutual



Prevención de la Mora

Inquietud: la morosidad sistémica y su incidencia en el riesgo sistémico



Condicionante de la ayuda económica mutual:
seguridad jurídica y económica para los ahorristas

Liquidez y Solvencia

Preocupación central de toda superintendencia del sistema

LIQUIDEZ

(Concepto real)

Capacidad de la Caja para hacer frente a las obligaciones de pago asumidas, que vayan venciendo día por día.

La MORA compromete la *liquidez* de la Mutual.

SOLVENCIA

(Concepto figurado)

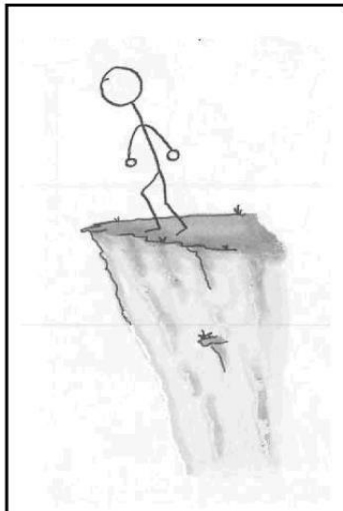
Suficiencia del Activo para que, en caso ser realizado, pueda ser suficiente para cancelar todo el Pasivo.

La MALA ADMINISTRACION compromete la *solvencia* de la Mutual.

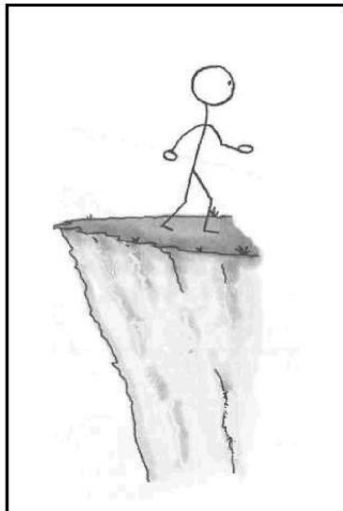
Gestión de Riesgos

Riesgo es todo evento incierto que, si ocurre, tiene un impacto en el cumplimiento de los objetivos trazados.

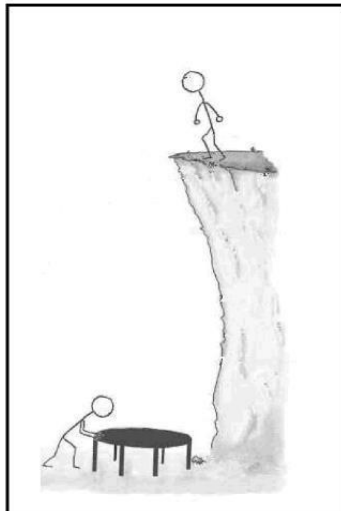
¿Qué hacer ante el Riesgo?



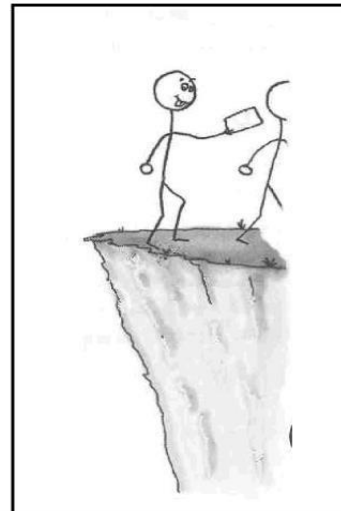
PREVENIR



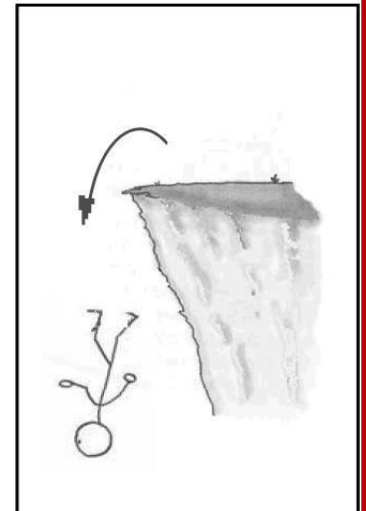
EVITAR



MITIGAR



TRANSFERIR



ACEPTAR

Hacia el Riesgo Crediticio

- ✓ El otorgamiento de créditos constituye un “*riesgo*” por sí mismo, ya que nadie tiene la plena seguridad sobre el desenvolvimiento de los deudores en el futuro.

- ✓ El adecuado análisis del riesgo crediticio permite:

La minimización del impago
en situación normal

La maximización del recupero
en situación irregular

- ✓ La rentabilidad de las mutuales está siempre relacionada con un adecuado y eficaz manejo de los riesgos crediticios.

Riesgo Crediticio

Es parte integrante del Riesgo Operacional y consiste en el riesgo de pérdidas derivados de desidia en la evaluación de información y antecedentes del solicitante, falta de adecuación a la normativa legal, errores de encuadramiento jurídico, deficiencias en contenido de los contratos e instrumentos respaldatorios, fallas del personal en los procesos crediticios y de los procesos internos y también provenientes de acontecimientos externos.

Fundamentos:

- ✓ El riesgo legal mal gestionado genera pérdidas.
- ✓ El riesgo legal forma parte del riesgo crediticio.

Los riesgos legales abarcan las negociaciones crediticias, el otorgamiento del crédito, el seguimiento de su cumplimiento, el comportamiento a seguir ante la mora y el recupero compulsivo de la acreencia vía reclamo judicial.

Riesgo Legal

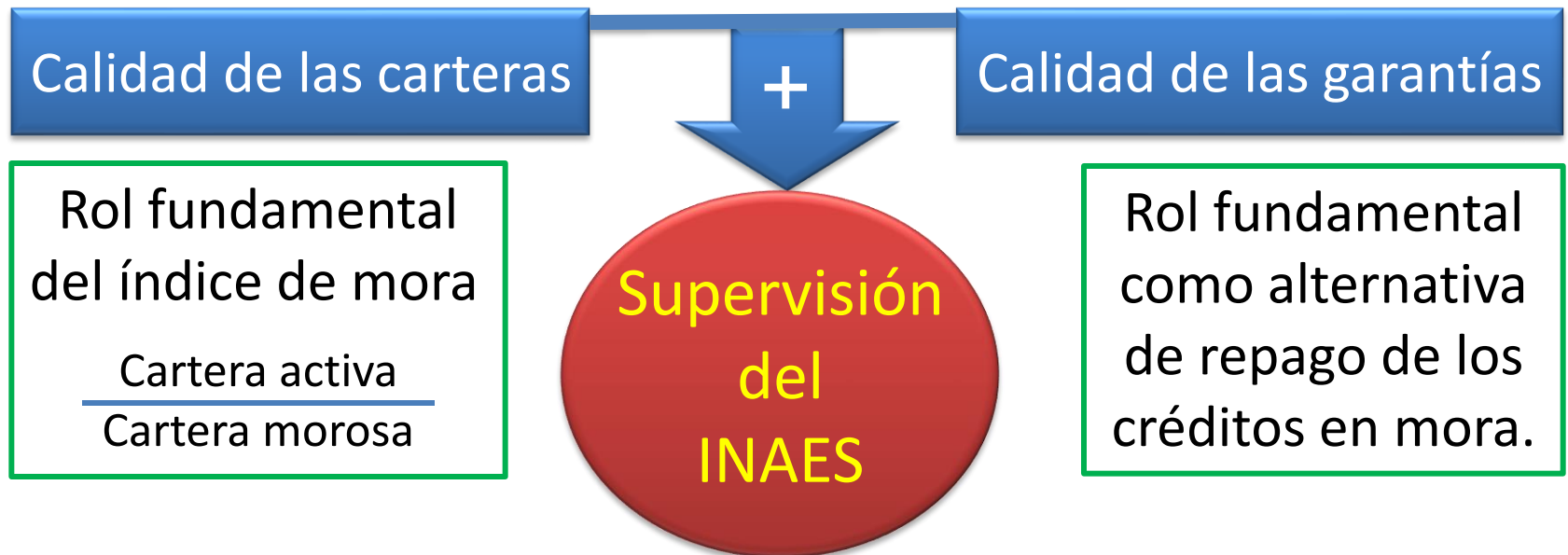
El otorgamiento de créditos se ha constituido para los que prestan servicios financieros (mutuales), en un tema de por si riesgoso, considerando el entorno macroeconómico disfuncional que atraviesa el país desde hace largas décadas, afectando la funcionalidad de los mercados y tornando factible que el crédito se transforme en fuente de mayores riesgos de pérdidas afectando el patrimonio de las mutuales.

Ello explica las cuestiones problemáticas que se generan cuando no se ha contado con asesoramiento y prevención legal adecuado y oportuno, para mitigar los riesgos de morosidad del crédito, de dificultades para su recupero y de la calificación de irrecuperable.

Desafío

Establecer la mayor eficiencia en la administración de los riesgos crediticios, considerando sus implicancias estratégicas en la prestación de los servicios de ayuda económica mutual.

La mutual debe velar por la ecuación siguiente:



Cobertura

RIESGOS EXOGENOS

- ✓ Cambios normativos.
- ✓ Situación macroeconómica.
- ✓ Requerimientos del INAES.
- ✓ Funcionamiento de la Administración.
- ✓ Criterios jurisprudenciales.
- ✓ Prestaciones de servicios informáticos.

Protagonismo de la mutual es *relativo*.

RIESGOS ENDOGENOS

- ✓ Tratativas e información.
- ✓ Contenidos contractuales.
- ✓ Formalidades instrumentales.
- ✓ Selección de garantías.
- ✓ Mora y refinanciaciones.
- ✓ Mora y recupero judicial

Protagonismo de la mutual es *absoluto*.

Definir

1

Riesgo jurídico (SUMA / RESTA) decisión comercial

Sincronizar procesos

2

Error / vicio jurídico = Error / vicio jurídicoⁿ

Revisar y actualizar procesos

Gestión del riesgo jurídico **ADECUADO** ofrece tranquilidad

Gestión del riesgo jurídico **INADECUADO** genera pérdidas

Rol del INAES

La CSJN ha fortalecido al INAES como autoridad de aplicación

En las causas «*Federación Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López c/ BCRA*» (14/7/15) y «*Club Social Ramallo Asociación Cultural y otros c/ BCRA*» (4/8/15), la CSJN se expidió declarando la inconstitucionalidad del decreto 1367/93 que reconocía ese rol en el BCRA.

“... En consecuencia, el servicio de ayuda económica mutual que prestan las entidades inscriptas en el Registro pertinente de Mutualidades, entre los que se incluye el ahorro mutual y otras modalidades definidas en la Resol. 1418/03 del INAES, se halla bajo la regulación y supervisión de esta entidad y no del BCRA (CSJN en Fallos 324:3213 y 332:2675).”

La CSJN esclarece respaldando al INAES como autoridad de regulación y fiscalización en todo el territorio de la Nación.

Art. 1º de la ley 20.321.

Evaluación del Riesgo Crediticio



El legajo constituye un **ELEMENTO ESENCIAL** para la evaluación y seguimiento de los clientes, además del cumplimiento de las normas que rigen la gestión crediticia.

Reunión de **TODOS** los elementos de juicio que se tengan en cuenta para realizar las evaluaciones y clasificaciones.



Recopilar las constancias de las revisiones efectuadas y de la clasificación asignada.

Verificación

En el análisis del sujeto de crédito, conforme la información y documentación obtenida, debe tenerse la mayor certeza sobre:

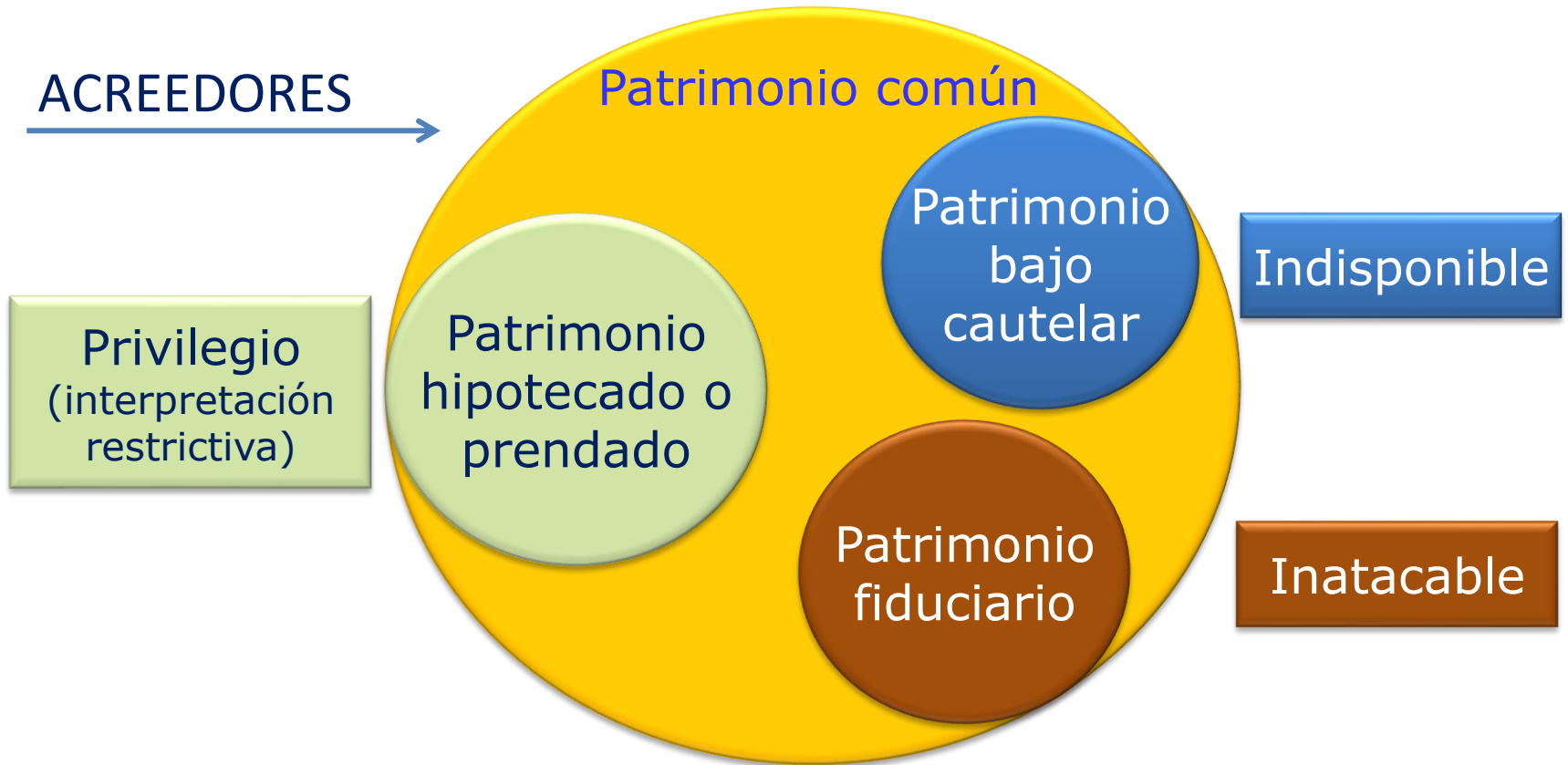


Principios Rectores (CCCN):

- ✓ Todos los bienes presentes y futuros constituyen la garantía común de los acreedores (743 CCCN).
- ✓ Bienes excluidos de la garantía común (744 CCCN).
- ✓ Todos los acreedores pueden ejecutar tales bienes en posición igualitaria.
- ✓ Prioridad del primer embargante (745 CCCN):
 - Solo oponible a los acreedores quirografarios.
 - Varios embargos, prevalece la fecha de traba.

Primero en el tiempo, mejor en el derecho

Mapa Patrimonial



Ante la declaración detalle de los bienes del deudor, ponderar:
Titularidad y Composición: Verificación – Porcentaje.
Disponibilidad de realización: Libre – Limitada.

Condicionante de la estructura económica financiera de los préstamos

DNU 70/2023

Se reconoce naturaleza de dinero a la moneda extranjera.

Se deja sin efecto el principio de la equivalencia.

Art.765 nuevo del CCCN dice:

“La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país.

El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada.

Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes”.

Moneda de Contratación

DNU 70/2023

Se mantiene el principio de la especie.

Art.766 nuevo del CCCN dice:

“El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.”

El 765 CCCN es norma supletoria, que rige en los casos de silencio contractual, acerca de la moneda de pago.

Cláusula de pago efectivo en moneda extranjera (44 DL 5965/1963).

Emisión de obligaciones negociables (7º de la ley 23.576).

Operaciones de tarjeta de crédito (31º de la ley 25.065).

Contratos bancarios (1390, 1408, 1409 y 1410 del CCCN).

Cuantificación de Valor

Art. 772 del CCCN dice:

“Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico- Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.”

Interrogantes:

- ¿La norma convalida las cláusulas de estabilización que usen la moneda extranjera?
- ¿Se abre la puerta para el ajuste de las obligaciones dinerarias por índice de precios?

¿Puede ser derogada la ley 23.928?

Nominalismo vs Valorismo

El CCCN contempla ambos sistemas jurídicos económicos

El nominalismo y el valorismo brindan una respuesta distinta a lo que sucede cuando se altera el valor de la moneda entre el nacimiento y el vencimiento de la obligación dineraria.

El “*nominalismo*” establece la regla según la cual la obligación pecuniaria se extingue de conformidad con su valor nominal. Prescinde de su mayor o menor poder adquisitivo.

El “*valorismo*” establece que las obligaciones dinerarias no se determinan por su valor nominal, sino en función del poder adquisitivo de la moneda. El valor comprometido en caso de pérdida de poder adquisitivo debe ser representado por las sumas nominales que sean menester para alcanzarlo.

Deudas de Dinero

Deudas de Valor

Contrato conmutativo

968 CCCN

Contrato aleatorio

TASAS	INDICES
Incide en lo secundario del crédito.	Incide en lo sustancial del crédito.
Son determinables.	Son indeterminables.
Sigue fluctuaciones del mercado.	Responde a procesos matemáticos.
Límite dado por la usura.	Límite dado por la arbitrariedad.
Llevan riesgos de depreciación.	Elimina riesgos de depreciación.
Se <i>suman</i> en el tiempo.	Se <i>acumulan</i> del tiempo.

Eficiencia

- ✓ El nominalismo mantiene fijos el capital y el interés cumple su rol retributivo y reparatorio de la desvalorización.

Este sistema favorece a los deudores en virtud de:

- a) Asegurar su capacidad de pago del deudor.
- b) Brindar mayor seguridad de cobro al acreedor.

POSITIVO para la dinámica de la Economía

-
- ✓ El valorismo modifica el capital en el curso del tiempo y el interés solo cumple el rol retributivo (interés puro).

Este sistema favorece a los acreedores, pero:

- a) Exige mayor capacidad de pago al deudor.
- b) Ofrece menor seguridad de cobro al acreedor.

NEGATIVO para la dinámica de la Economía

Intereses

Precio que pagan los agentes económicos por usar fondos ajenos; en otras palabras, precio al cual se presta dinero.

Es el valor del dinero en el tiempo

Triple
función

Como precio por el uso de un capital ajeno que ha sido facilitado (767 CCCN).

Como compensación del deterioro del valor adquisitivo de la moneda, ante la inflación.

Como indemnización por el retardo en el cumplimiento de su devolución (769 CCCN).

Ganancia

Pena

No pongas tu *interés* en el dinero,
pero pon tu dinero a *interés*

Estructuración Legal

✓ *Compensatorios:*
(767 CCCN)

- Según convenio y tasa.
- A falta de:
 - Convenio
 - De leyes
 - De usos

Fijación
por los
jueces.

✓ *Moratorios* (768 CCCN):
Se deben desde mora
¿Tasa?

- Según acuerdo.
- Según leyes.
- Según BCRA.

✓ *Punitorios* (769 CCCN): pacto, son cláusulas penales.

✓ *Morigeración*
(771 CCCN)

Cuando tasa fijada o resultado de la capitalización son desproporcionados.
Pauta: Costo medio del dinero para deudores (tasa activa).

Anatocismo

Regla: No se deben intereses de intereses salvo excepciones autorizadas (770 CCCN):

- ✓ Si fue pactado, por lapso no menor de 6 meses (capitalización convencional).
- ✓ Si la obligación se demanda judicialmente, la acumulación solo opera desde que se notifica la demanda (capitalización legal).
- ✓ Si se liquida judicialmente, desde que juez manda pagar condena y el deudor es moroso en hacerlo (capitalización legal).

Tema de inexorable previsión contractual
Solo es legal en cuenta corriente bancaria

Modos de Capitalización

Se entiende por capitalización de los intereses, a la acumulación al capital de los intereses que se van devengando, a los efectos de que se constituya una unidad productiva de nuevos intereses.

La capitalización configura una fórmula de cálculo para determinar un futuro capital, pudiendo ser:

Capitalización directa:

Determinación futura de un capital, mediante una fórmula simple, “*no acumulativa*” (refinanciación - ejecución de sentencia).

Capitalización periódica:

Determinación futura escalonada de un capital, mediante una fórmula compuesta, “*acumulativa*” que va incluyendo intereses productivos.

Modalidades de Amortización

Devolución de una deuda en un período de tiempo.

1. Sistema francés: Cuota total constante.



Amortización
del capital
desigualitaria

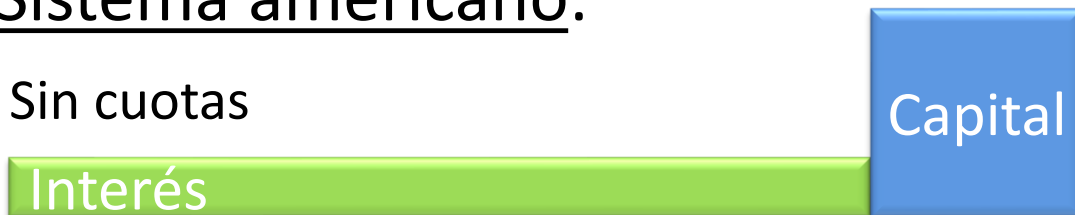
2. Sistema alemán: Cuota total decreciente.



Amortización
del capital
igualitaria

3. Sistema americano:

Sin cuotas



Amortización
del capital
única

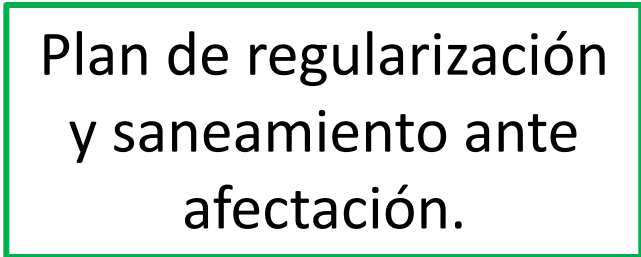
Objetivos: resguardo de Liquidez y Solvencia.

Comprende requisitos y condicionamientos que exigen o recomiendan las normas reglamentarias públicas o internas.

- ✓ Responsabilidad patrimonial computable.
- ✓ Concentración de depósitos e inversiones.
- ✓ Requisitos para el otorgamiento de créditos.
- ✓ Personas vinculadas a la entidad prestataria.
- ✓ Garantías y documentación de respaldo de las mismas.
- ✓ Fraccionamiento de los créditos.
- ✓ Previsiones por incobrabilidad.
- ✓ Clasificación de los deudores.



Normas
del
INAES



Plan de regularización
y saneamiento ante
afectación.

Límites a los Préstamos

Sobre el monto máximo de préstamos por asociado no podrá superar:

Cinco por ciento (8 %) de la capacidad prestable:

CAPACIDAD PRESTABLE

- + Ahorro de los asociados
- Fondo de garantía
- + Capital liquido

Diez por ciento (13 %) del capital liquido:

CAPITAL LIQUIDO

- + Capital social
- + Ajuste de capital
- + Reservas estatutarias y libres
- + Excedentes no distribuidos
- Inversiones en inmuebles

Central de Deudores

La recopilación de datos tiene por finalidad, generar la creación de una historia crediticia que sea utilizada para evaluar la capacidad de repago de individuos y pequeñas y medianas empresas, a fin de facilitar el acceso al crédito.

Situación	Calificación	Cumplimiento
1	Normal	Atraso hasta 30 días
2	Riesgo bajo	De 31 a 90 días
3	Riesgo medio	De 91 a 180 días
4	Riesgo alto	De 181 a 365 días
5	Irrecuperable	De más de 365 días

Contribuye al plan de Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que promueve el acceso y el uso responsable y sostenible de las cuentas de ahorro, crédito y medios de pago.

Previsiones por Incobrabilidad

Préstamo	Mora	Sin garantía	Con garantía personal	Con garantía real
1. Normal	Hasta 30 días	1%		
2. Bajo riesgo	De 31 a 90 días	5%	5%	3%
3. Riesgo medio	De 91 a 180 días	20%	20%	10%
4. Riesgo alto	De 181 a 365 días	50%	25%	15%
5. Irrecuperable	Más de 365 días	100%	50%	25%

La Mutual puede efectuar previsiones mayores

Prohibiciones

Las prohibiciones previstas en leyes o reglamentaciones tienen por objetivo evitar riesgos y asegurar la correcta administración de los fondos.

Queda prohibido al servicio de ayuda económica mutual:

- ✓ Avalar y dar fianzas a sus asociados respecto a deudas con terceros.
- ✓ Intervenir en operaciones bursátiles con valor variable que no se originen en inversiones de capital propio.
- ✓ Conceder préstamos para compra/venta de oro y divisas.
- ✓ Realizar gestiones de cobranza de cheques.

Fondo de Garantía

Las Mutuales que prestan el servicio de ayuda económica, deben constituir un fondo de garantía en respaldo de los ahorros y de sustentabilidad solidaria por este servicio, conforme las pautas siguientes:

- a) Será calculado sobre la base del promedio de saldos diarios de cuentas de ahorro y cuentas personales de ahorro variables.
- b) Mínimo: 10% calculado sobre lo precedente.
- c) Integran el Fondo de Garantía:
 - ✓ Efectivo en caja.
 - ✓ Depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro o plazo fijo que la mutual tenga en cuentas bancarias-
 - ✓ Inversiones en instrumentos financieros cotizables.
 - ✓ Títulos cooperativos de capitalización autorizados por el INAES.

Capacidad jurídica para asumir un crédito.

✓ Persona física: Conforme la edad.



✓ Persona jurídica: Conforme el objeto social.



Representación y Mandato

Representación: es la aptitud de actuar jurídicamente de una persona, en nombre e interés de otra, en la gestión de sus asuntos, en relación con terceros (358 CCCN).

Clases:

Legal – Convencional – Orgánica.

Mandato: es el contrato que genera la representación y fija facultades, límites y/o prohibiciones con respecto a la actuación del mandatario.

Apoderamiento: acto unilateral para actuar por poderdante.

Clases:

- ✓ Mandato: expreso o tácito (1319 CCCN).
- ✓ Mandato a varios: actuación conjunta o indistinta.
- ✓ Mandato sustituto: salvo prohibición (1327 CCCN).
- ✓ Facultades: generales y especiales.

La exteriorización de la voluntad de partes tiene lugar con la firma del contrato o documento crediticio.

Principio:

Rige la libertad de formas (284 y 1015 CCCN).

Excepción:

La ley impone de una determinada forma que de no cumplirse, el acto no queda concluido (285 CCCN).

Expresión: (286 CCCN):

- a) Por instrumento público
- b) Por instrumento particular

Firmado
No firmado

Soporte
papel
o
electrónico

Clases de Firmas

La firma acredita la autoría de la declaración de la voluntad crediticia (288 CCCN).

Asimismo convalida los instrumentos crediticios y puede ser:

- ✓ Ológrafa, manuscrita, de puño y letra.
- ✓ Digital (ley 25.506), donde interviene un certificador oficial de institución autorizada, que convalida la autenticidad de dicha firma como la identidad de la persona que la realiza.
- ✓ Electrónica, la que se materializa a través de un soporte electrónico.

Firma digital y electrónica, no son equivalentes

Importante sobre inversión de la carga probatoria

La firma digital es una especie dentro del género

- ✓ Refuerzo patrimonial y económico de una obligación de crédito asumida.

Garantía en
estado latente

- ✓ Alternativa de repago ante el incumplimiento del crédito.

Activada la garantía: hay dos deudores.

Garantía en
estado activo

Clases de garantías:

Garantías Reales – Garantías Personales
Garantías liquidables – Garantías Auto-liquidables

Plazo de la deuda
vs
Plazo del repago

Adecuada medición
de ambos riesgos
(volatilidad)

Consideraciones

La garantía:

- ✓ Aumenta la probabilidad de recupero del crédito, *pero no altera* la calidad del riesgo.
- ✓ Se puede tomar para compensar una posible debilidad de la capacidad de pago del crédito, pero *nunca decidir* dar el crédito por la garantía colateral.
- ✓ Un colateral *no convierte* un mal préstamo en bueno, pero si mejora un buen préstamo.
- ✓ Las garantías se seleccionan por *su adecuación al caso concreto* y no por su ponderación teóricamente uniforme.

El incumplimiento produce la exigibilidad del crédito y ello deja expedita la promoción de acciones de recupero.

- Créditos de pago único.
- Créditos en cuotas.

Presupuestos de la mora:

- ✓ Que el plazo de la obligación esté vencido.
- ✓ Que el deudor no haya cumplido.
- ✓ Que el deudor sea responsable del incumplimiento.
- ✓ Que el acreedor haya interpelado a cumplir.

Efectos:

- ✓ Origina intereses compensatorios y punitivos.
- ✓ Nace el derecho del acreedor a ser indemnizado.
- ✓ Habilita la iniciación de las acciones judiciales.

Plazo y Mora

La mora exterioriza el incumplimiento de la obligación a partir de su incumplimiento en el plazo determinado:

Por ello es importante tener bien preciso y determinado dicho plazo para evitar errores que neutralicen la mora:

- ✓ Si el plazo es cierto y determinado:
La mora es automática o expresa (interpelación).
- ✓ Si el plazo es tácito:
La mora requiere de una interpelación previa.
- ✓ Si no hay plazo:
Debe solicitarse ante un Juez para que lo fije.

Si el deudor prueba que el incumplimiento no le es imputable, queda eximido de las responsabilidades derivadas de la mora.

No hay mora si el acreedor no facilita el cumplimiento de la obligación.
Tampoco hay mora si el acreedor no cumple sus propias obligaciones.

Regularización de Deuda

La regularización de un crédito caído (nueva oportunidad de cumplimiento), jurídicamente puede encuadrar como:

✓ Refinanciación:

Obligación originaria tiene otra oportunidad	Obligación arreglada ante nuevos plazos
--	---

✓ Novación:



Obligación
originaria
queda extinguida

Nace una nueva
obligación

Novación: es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, que la reemplaza (933 CCCN).

Importante: la refinanciación no extingue las garantías; la novación las extingue y hay que replantearlas.

Recupero Judicial

Problemática



Ámbito de actuación

- ✓ Debilidades instrumentales.
- ✓ Cláusulas abusivas.
- ✓ Inexistencia de subsanación.
- ✓ Interpretaciones judiciales.

Impacto en:

Liquidez
y
Solvencia

- ✓ Entorno desfavorable.
- ✓ Nuevas erogaciones.
- ✓ Conspiración del tiempo.
- ✓ Incomprensión del negocio.

Clases de Juicio

✓ Juicio Ordinario:

- Es un juicio sustancial.
- Hace cosa juzgada material.
- Las medidas cautelares son excepcionales.

Interesa
el
Crédito

El juicio
ejecutivo
puede ser
revisado
en juicio
ordinario
posterior.

✓ Juicio ejecutivo:

- Es un juicio formal.
- Hace cosa juzgada formal.
- Las medidas cautelares son anticipadas.

Interesa
el
Título

Advertencia:

- Una u otra vía, debe definirse según respaldo y calidad instrumental.
- El error de enfoque, genera gastos que se denominan “costo hundido”.

CEVASCO, CAMERINI & BARREIRA DELFINO

ABOGADOS – CONSULTORES – AUDITORES

EDUARDO A. BARREIRA DELFINO

Lavalle 1425, piso 7º

(C 1048 AAI) Ciudad de Buenos Aires

República Argentina

Tel. (54) (11) 4371 – 3919

Fax: (54) (11) 4371 – 9326

bdelfino@tccabogados.com.ar

www.tccabogados.com.ar

Derechos reservados de conformidad con los términos de la Ley 11.723.

Prohibido su uso o reproducción.